

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5134/2533

นาย ปิติ บุญสูง
นาย อาทร ต้องวิฒ นา ในฐานะ ส่วนตัว
และผู้จัดการมรดกของ นายจตุติ บุญสูง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 354

โจทก์เป็นหนี้บริษัท จ. โจทก์มีหนังสือถึงนาย จ. บิดาโจทก์ขอให้ชำระหนี้แทน โดยโจทก์จะโอนหุ้นของโจทก์ในบริษัทแห่งอื่นรวม 5 บริษัทให้แก่ นาย จ. เป็นการ ชดใช้ให้ ซึ่งในหนังสือดังกล่าวโจทก์แสดงความประสงค์ไว้ว่า โจทก์ยังหวังที่จะกลับ มามีส่วนในครอบครัวต่อไปภายหน้า ถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ ที่โจทก์พร้อม โจทก์อยาก จะขอซื้อหุ้นที่จะโอนให้แก่ นาย จ. กลับคืน โดยโจทก์ยินยอมที่จะซื้อคืนมาในราคาที่ โอนไปบวกดอกเบี่ยตามอัตราที่นาย จ. หรือสมาชิกของครอบครัวจะกำหนดให้ ข้อความดังกล่าวไม่เป็นการแสดงเจตนาแสดงความประสงค์ของโจทก์ในลักษณะที่ เป็นคำขอให้ นาย จ. ทำสัญญาด้วย และไม่เป็นการชัดเจนแน่นอนว่าข้อที่จะทำให้เกิด หรือมีขึ้นคือการซื้อหุ้นดังกล่าวนั้นจะมีทางเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เมื่อใด ข้อความที่ว่า โจทก์ยังหวังที่จะกลับมามีส่วนในครอบครัวต่อไปภายหน้าทำให้เห็นได้เป็นการ แน่แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่โจทก์คาดหวังไว้ล่วงหน้า ถ้ามีโอกาสก็จะทำอย่างนั้นซึ่งในขณะที่ ทำหนังสือถึงนาย จ. นั้น โจทก์ก็ยังไม่รู้ว่าโอกาสเช่นนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ และยัง ไม่แน่นอนว่านาย จ. จะรับโอนหุ้น ที่โจทก์อ้างถึงเป็นการชำระหนี้หรือไม่ ทั้งยังไม่ได้ มีการโอนหุ้นไปเป็นของนาย จ. ขณะนั้นจึงต้องถือว่าเรื่องการโอนหุ้นเป็นการชำระ

หนี้เป็นเรื่องอนาคต แม้ต่อมา นาย จ. ได้ตอบตกลงรับโอนหุ้นเป็นการชำระหนี้เงินกู้ และโจทก์ได้โอนให้ นาย จ. ไปแล้วก็ตามข้อความที่ปรากฏในหนังสือที่โจทก์มีถึง นาย จ. ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นคำเสนอที่โจทก์ขอซื้อหุ้นคืนจากนาย จ. แต่เป็นเพียงข้อ ปรากฏถึงสิ่งที่โจทก์คาดหวังไว้ในอนาคตเท่านั้น ไม่มีผลที่จะผูกนิติสัมพันธ์อย่างใด กับผู้ที่ได้รับการปรารภเช่นนั้น.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นบุตรของนาย จ. นาย จ. ถึงแก่กรรมแล้ว จำเลยทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกของนาย จ. ตามคำสั่งศาล โจทก์เป็นหนี้บริษัท จ. และไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงขอให้นาย จ. บิดาชำระหนี้แทน โดยโจทก์ได้โอนหุ้นของโจทก์ในบริษัทอื่นรวม 5 บริษัทให้นาย จ. เป็นการชำระหนี้ โดยโจทก์แสดงความประสงค์ไว้ว่าหากมีเงินก็จะขอซื้อหุ้นเหล่านี้คืนในราคาที่โอนไป บวกด้วยดอกเบี้ย ต่อมานาย จ. ได้มีหนังสือถึงโจทก์ยอมตกลงที่จะให้โจทก์ซื้อหุ้น คืนได้ เมื่อนาย จ. ถึงแก่กรรมโจทก์แจ้งจำเลยทั้งสามในฐานะผู้จัดการมรดกที่จะซื้อ หุ้นคืน แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้โอนหุ้นแบ่งปันให้ทายาทอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการโอนหุ้น ให้โจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันโอนหุ้น ของบริษัทที่โจทก์โอนให้นาย จ. ไปรวม 5,295 หุ้นให้แก่โจทก์ และรับเงิน 7,000,000 บาท ถ้าไม่สามารถโอนหุ้นได้ให้นำเงินจากกองมรดกจำนวน 7,000,000 บาท ชดใช้ค่าเสียหายถ้าไม่ปฏิบัติตามให้เอาทรัพย์สินจากกองมรดกขายทอดตลาด เอาเงิน 7,000,000 บาทมาใช้ให้โจทก์ ถ้าบังคับตามคำขอไม่ได้ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วม กันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 7,000,000 บาทในฐานะส่วนตัวและรับเงิน 7,000,000 บาทไป ให้จำเลยทั้งสามนำเงินจากกองมรดกใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน

โจทก์ ถ้าไม่มีเงินในกองมรดกพอนำมาชำระได้ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รับผิดชอบใช้เป็นส่วนตัว

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า การที่โจทก์แสดงความประสงค์ว่าถ้าภรรยาเมื่อใดโจทก์พร้อมก็อยากจะซื้อหุ้นคืนในราคาที่โอนไปบวกด้วยดอกเบี้ย เป็นเพียงการแสดงความสามารถที่อยากจะซื้อหุ้นคืนในภรรยา การแสดงเจตนาของนาย จ. สิ้นสุดลงเมื่อนาย จ. ถึงแก่กรรมการแจ้งความประสงค์ของโจทก์ที่ไม่มีผลตามกฎหมายการโอนหุ้นนาย จ.ให้ทายาทอื่นชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า นิติกรรมซื้อขายเกิดขึ้นภายหลัง นาย จ.ถึงแก่กรรมไปแล้วจึงไม่ผูกพันนาย จ. และทายาท จำเลยทั้งสามไม่มีหน้าที่ต้องโอนหุ้นคืนให้โจทก์พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันโอนหุ้นของบริษัทตามคำขอท้ายฟ้องรวม 4,974 หุ้นให้แก่โจทก์และรับเงิน 7,000,000 บาทจากโจทก์ ถ้าไม่สามารถโอนหุ้นได้ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันนำเงินจากกองมรดกของนาย จ.หรือนำทรัพย์สินจากกองมรดกออกขายทอดตลาดเพื่อชำระเงิน 24,092,520.61 บาท ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้จำนวนเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในฐานะส่วนตัวกับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันนำเงินจากกองมรดกมาชำระค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ หากไม่สามารถชำระได้ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบใช้เป็นส่วนตัว

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงยุติว่า โจทก์เป็นบุตรของ นายจตุ บุญสูง จำเลยทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกของนายจตุก่อนนายจตุถึงแก่กรรม โจทก์ได้เป็นหนี้ นายจตุและไม่สามารถนำเงินมาใช้คืนนายจตุได้ โจทก์จึงได้เสนอ โอนหุ้นในบริษัทต่าง ๆ รวม 5 บริษัท ให้กับนายจตุเป็นการชำระหนี้ตามเอกสารหมาย จ.13 ที่โจทก์มีไปถึงนายจตุ และนายจตุได้ตอบตกลงรับโอนหุ้นเป็นการชำระหนี้เงิน กู้ตามเอกสารหมาย จ.15 ที่นายจตุมีไปถึงโจทก์ ต่อมาได้มีการโอนหุ้นมาเป็นของ นายจตุ หลังจากนายจตุถึงแก่กรรม โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสามในฐานะผู้จัดการมรดกของนายจตุโอนหุ้นทั้ง 5 บริษัทที่นายจตุรับโอนไปจากโจทก์คืนพร้อมกับรับเงิน จำนวน 7,000,000 บาทจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่โอนให้ ปัญหาว่ามี เอกสารหมาย จ.13 และ จ.15 นั้น มีผลเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นที่นายจตุรับโอนมาจากโจทก์อันผู้จัดการมรดกของนายจตุต้องผูกพันหรือไม่ เห็นว่า ตามเอกสารหมายจ.13 คงมีความที่ปรากฏในข้อ 4 ที่ว่า "ผมยังหวังที่จะกลับมามีส่วนในครอบครัวต่อไปภายหลัง ถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่ผมพร้อม ผมอยากจะขอซื้อหุ้นเหล่านี้กลับคืนโดยที่ผมยินยอมที่จะซื้อคืนมาในราคาที่โอนไปบวกดอกเบี้ยตามอัตราที่ป่าหรือสมาชิกของครอบครัวจะกำหนดให้" นั้น จะถือเป็นคำเสนอขอซื้อหุ้นของโจทก์หรือไม่ ข้อความดังกล่าวไม่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นการแสดงเจตนาแสดงความประสงค์ของโจทก์ในลักษณะที่เป็นคำขอให้นายจตุทำสัญญาด้วย และข้อความที่ว่า "ถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่ผมพร้อม ผมอยากจะซื้อหุ้นเหล่านี้กลับคืน" ก็เป็นข้อที่ไม่เป็นการชัดเจนแน่นอนกว่า ข้อที่จะทำให้เกิดหรือมีขึ้นคือการซื้อหุ้นนั้นจะมีทางเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เมื่อใดและเมื่อพิจารณาถึงข้อความที่ปรากฏในตอนต้นของข้อ 4 ที่ว่า "ผมยังหวังที่จะกลับมามีส่วนในครอบครัวต่อไปภายหลัง" แล้ว ทำให้เห็นได้เป็นการแน่นอนขึ้นว่าเป็นเรื่องของการที่โจทก์คาดหวังไว้ล่วงหน้าถ้ามีโอกาสก็จะทำอย่างนั้น ซึ่งในขณะที่ทำเอกสารหมาย จ.13 นั้นโจทก์เองก็ยังไม่รู้ว่าโอกาสเช่นนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ ตามความในสัญญาข้อ 5.2 ที่ว่า "ขอทราบอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่จะคิด ถ้าผมต้องการที่จะซื้อหุ้นเหล่านี้กลับ

คืนมา" ทำให้เห็นว่าในขณะที่ทำเอกสารหมาย จ.13 นั้นโจทก์ยังไม่มีเจตนาที่เป็นการแน่นอนเกี่ยวกับหุ้นที่นายจตุรรับโอนให้ว่าจะซื้อคืนหรือไม่ อีกทั้งเมื่อโจทก์ทำเอกสารหมาย จ.13 นั้น ยังไม่เป็นการแน่นอนว่านายจตุรจะรับโอนหุ้นที่โจทก์อ้างถึงเป็นการชำระหนี้หรือไม่และยังไม่ได้มีการโอนหุ้นไปเป็นของนายจตุร ตอนนั้นจึงต้องถือว่าเรื่องการโอนหุ้นเป็นการชำระหนี้เป็นเรื่องอนาคต ดังนั้นในเรื่องหุ้นที่โจทก์โอนให้นายจตุรไปแล้วนั้น ข้อความที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.13 ถือไม่ได้ว่าเป็นคำเสนอที่โจทก์ขอซื้อหุ้นคืนจากนายจตุร เป็นเพียงข้อปรารภถึงสิ่งที่โจทก์คาดหวังไว้ในอนาคตเท่านั้น ไม่มีผลที่จะผูกนิติสัมพันธ์อย่างใดกับผู้ที่ได้รับการปรารภเช่นนั้น ในเมื่อเอกสารหมาย จ. 13มิใช่คำเสนอขอซื้อหุ้นแล้ว หนังสือของนายจตุรตามเอกสารหมาย จ.15ข้อ 4 ที่ว่า "ตามที่แดง (หมายถึงโจทก์) ประสงค์จะขอซื้อหุ้นกับคืนต่อภายหลังเมื่อการเงินสะดวกนั้นไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเลยจะโอนให้ทันทีโดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์หรือดอกเบี้ย" ตอนท้ายที่ว่า "ปาพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรเพื่อความสะดวกเมื่อเวลาโอนหุ้นกลับคืนให้แดงจะคิดเป็นจำนวนเงินเพียง 7,000,000 บาท(เจ็ดล้าน) บาท เท่านั้น" และที่ว่า "การซื้อหุ้นกลับคืนดอกเบี้ยไม่คิด" นั้นจึงมิใช่คำสนองตอบคำเสนอของโจทก์ที่จะมีผลเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นที่โจทก์โอนให้นายจตุร อาจจะถือได้ก็เพียงแต่เป็นคำเสนอของนายจตุรในการที่จะโอนหุ้นให้โจทก์กลับคืนโดยคิดเงินจากโจทก์ 7,000,000 บาท ตามที่โจทก์ตั้งความหวังไว้และปรารภถึงความหวังนั้นให้นายจตุรทราบในเอกสารหมาย จ.13 ข้อ 4 เท่านั้นนายจตุรทำเอกสารหมาย จ.15 ไปถึงโจทก์ตั้งแต่ปี 2518 โจทก์ได้รับเอกสารหมาย จ.15 แล้วก็ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือแสดงเจตนาใดให้ปรากฏกับนายจตุรในเรื่องนี้ จนเวลาล่วงเลยมาจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2525 ซึ่งนายจตุรได้ถึงแก่กรรม เอกสารหมาย จ.15ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นคำเสนอนั้นจึงสิ้นความผูกพัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะเรียกร้องให้ผู้จัดการมรดกของนายจตุรโอนหุ้นให้และรับเงินจากโจทก์ได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>